



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1635 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2018-24292844—APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “*CONC.1635 - YARA INTERNATIONAL ASA Y VALE S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 22 de mayo de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. (en adelante, "VALE CUBATÃO") por parte de YARA INTERNATIONAL ASA (en adelante, "YARA").
2. La operación se implementa mediante la compra de la totalidad de las cuotas representativas del capital social de VALE CUBATÃO por parte de YARA. En forma previa a la transacción, la controlante de VALE CUBATÃO era la minera brasileña VALE S.A. —directamente y también a través de sus afiliadas, VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V.
3. YARA es una empresa química noruega, activa a nivel global, focalizada en el desarrollo y comercialización de productos agrícolas —primordialmente, fertilizantes— y agentes de protección ambiental.¹ En el plano local, es la controlante de YARA ARGENTINA S.A., que se dedica a la importación y comercialización de fertilizantes —para cultivos como maíz, papa, cítricos, soja y trigo— y productos destinados a la alimentación animal.
4. Por su parte, VALE CUBATÃO —la compañía objeto de la operación— se encuentra activa en la exploración, producción y venta de minerales ferrosos, metales básicos y nutrientes de fertilizantes. La firma opera 4 complejos industriales en Cubatão, en el estado de San Pablo (Brasil), dedicados primordialmente a la producción de nutrientes de nitrógeno. En la República Argentina, VALE CUBATÃO no posee afiliadas y participa únicamente a través de exportaciones de ácido nítrico.
5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 15 de mayo de 2018. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

6. Como fuera reseñado, la operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VALE CUBATÃO por parte de YARA.
7. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas afectadas en la operación, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las Empresas Afectadas en la República Argentina.

Empresa	Actividad
• YARA ARGENTINA S.A. (Grupo Adquirente)	• Importa y comercializa fertilizantes y productos destinados a la alimentación animal.
• VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. (Objeto)	• Exporta hacia Argentina ácido nítrico, utilizado como materia prima en la fabricación de nitrato de calcio y nitrato de amonio

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

8. En virtud de lo expuesto, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que puedan generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados a nivel nacional.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

9. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resolución Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*” (Causa 25.240/15/CA2).
10. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en el «Contrato de Compra de Cuotas», celebrado el 17 de noviembre de 2017 por YARA, VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V.
11. La «Sección 8.5 | Cláusula de No Competencia» dispone que, por el plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre de la transacción, VALE S.A. y sus afiliadas se comprometen a no competir “... con cualquiera de los siguientes negocios de la Sociedad Objetivo [VALE CUBATÃO]: (a) negocio del nitrógeno y relacionados con el nitrógeno, (b) negocios de amoníaco y nitrato de amonio (incluido NH3), (c) negocios de TGAN, (d) negocio de ácido nítrico, (e) negocio de dióxido de carbono ...”.3 El ámbito geográfico de aplicación de esta disposición se circunscribe “...única y exclusivamente...” a Brasil.
12. La «Sección 8.6 | No captación y no contratación» dispone que VALE S.A. y sus afiliadas se comprometen, por el plazo de UN (1) año a partir de la fecha de cierre de la transacción, a “... no captar ni procurar que se capte, ni contratar o emplear ni procurar que se contrate o emplee a alguno de los empleados del COMPRADOR [YARA] o sus Filiales (incluida la Sociedad Objetivo) ...”.

13. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁴ mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

14. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inoñas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

15. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

16. Examinadas bajo este enfoque, no se advierte que las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación evidencien —en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156— capacidad alguna para desvirtuar y/o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados.⁵

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. El 9 de mayo de 2018, el Congreso de la Nación sancionó la nueva Ley de Defensa de la Competencia, la cual fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de mayo de 2018 bajo el número 27.442, y entraría posteriormente en vigencia el jueves 24 de mayo de 2018.

18. El día 22 de mayo de 2018, las firmas YARA, VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

19. Ahora bien, junto con la presentación del Formulario F1, las partes notificantes señalaron que, con la inminente entrada en vigencia de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia —en la cual se establecen nuevos umbrales⁶ para la notificación de concentraciones económicas, como también para la procedencia de la excepción conocida como *de minimis*—, la presente operación quedaría exceptuada de ser notificada como consecuencia de lo establecido en su Artículo 11, inc. (e) —precisamente, este inciso establece la excepción de *de minimis*—, dado que el valor de la operación notificada y de los activos transferidos en la República Argentina al momento del perfeccionamiento de la transacción se encuentran dentro del actual umbral de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES (AR\$ 400.000.000,00), lo cual tornaría aplicable la excepción reseñada.⁷

20. Es importante tener en cuenta que la Ley N° 27.442 ha sido reglamentada mediante el Decreto N° 480/2018, emitido en fecha 23 de mayo de 2018. En lo que aquí interesa, este decreto establece en su Artículo 81 que: “*Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.*”

21. Ahora bien, y sin perjuicio del ajustado análisis legal realizado por las partes, la normativa transcrita no deja lugar a dudas en cuanto a la aplicación de las previsiones de la Ley N° 25.156 —junto con sus umbrales— a los casos iniciados al amparo de dicha normativa.

22. Por otra parte, dado el grado de avance en el análisis de la presente operación y la solución que se recomienda en este Dictamen, no existen motivos para apartarse de la solución normativa y disponer el archivo de las actuaciones —tal como los solicitan pedido por las partes.

23. Por todo lo expuesto, y conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018 ya citado, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.

24. Las firmas YARA, VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V. notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

25. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. Establecido

26. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

27. El día 22 de mayo de 2018, las firmas YARA, VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

28. El día 14 de junio de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Dicho proveído fue notificado a las partes el 18 de junio de 2018.

29. Finalmente, luego de varias presentaciones efectuadas, con fecha 4 de julio de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONFIDENCIALIDAD Y EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

V.1. Confidencialidad

30. En su presentación de fecha 22 de mayo de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2.a) Confidencial», «Anexo 2.b)(i)», «Anexo 2.f)(i)» y «Anexo 2.h) Confidencial».

31. El día 14 de junio de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

32. Ahora bien, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

33. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 89/2000 y el Art. 1, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

V.II. Eximición de Traducción

34. Las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) Confidencial» en su presentación de fecha 22 mayo de 2018 y del instrumento identificado como «*Closing Memorandum*», acompañado en la presentación de fecha 4 de julio de 2018.

35. Ahora bien, aun cuando efectivamente la documentación reseñada no ha sido traducida, siendo suficiente la versión en su idioma original a los fines de realizar el análisis pertinente —y habiéndolo solicitado oportunamente los notificantes—, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio —de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, dispensar a las partes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

36. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

37. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. por parte de YARA INTERNATIONAL ASA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156, (b) conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada «Anexo 2.a) Confidencial», «Anexo 2.b)(i)», «Anexo 2.f)(i)» y «Anexo 2.h) Confidencial» en la presentación de fecha 22 de mayo de 2018, y (c) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) Confidencial» en su presentación de fecha 22 mayo de 2018 y del instrumento identificado como «*Closing Memorandum*», acompañado en la presentación de fecha 4 de julio de 2018 y (d) no hacer lugar al pedido de archivo efectuados por las partes notificantes.

38. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

¹ Al cierre de la operación, los accionistas más relevantes de YARA eran el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PESCA DE NORUEGA (36,2%) y el NORWEGIAN NATIONAL INSURANCE SCHEME FUND (5,3%),

² Ver la presentación de fecha 4 de julio de 2018 (N° de Orden 11, fs. 2/12).

³ La sigla "TGAN" significa «nitrato de amonio técnico».

⁴ Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

⁵ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Artículo 10 | Confidencialidad» del «Contrato de Compra de Cuotas» reseñado, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

⁶ Sobre este punto, resulta necesario destacar que la Ley N° 27.442 —a diferencia de la normativa que la antecedió— ha instituido un mecanismo que permite la actualización anual de los umbrales de notificación y de la excepción de minimis. Ello es así porque los montos de los umbrales en cuestión han sido establecidos en una unidad de cuenta definida como «unidad móvil». Al respecto, el Artículo 85 de la norma estipula que "...el valor de la unidad móvil será actualizado

automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web."

⁷ Este monto consignado surge de lo estipulado en el Artículo 11, inc. (e) reseñado, que establece que "[S]e encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones... Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 7° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 9°, cuando el monto de la operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se controlen no superen, cada uno de ellos, respectivamente, la suma equivalente a veinte millones (20.000.000) de unidades móviles ..." y de lo dispuesto en la primera parte del ya citado Artículo 85, que establece que "[E]l valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos ..." (en ambos casos, el destacado es nuestro).

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.16 19:38:22 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 10:23:55 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 10:34:02 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.17 11:50:15 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.18 17:36:19 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.18 17:36:20 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2018-24292844- -APN-DGD#MP - (CONC. 1635)

VISTO el Expediente N° EX-2018-24292844- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica en fecha el día 22 de mayo de 2018, fue celebrada y ejecutada en el exterior, y consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. por parte de la firma YARA INTERNATIONAL ASA.

Que, la operación se implementa mediante la compra de la totalidad de las cuotas representativas del capital social de la firma VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. por parte de la firma YARA INTERNATIONAL ASA; en forma previa a la transacción, la controlante la firma VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA, era la firma minera brasileña VALE S.A., directamente y también a través de sus afiliadas, las firmas VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 15 de mayo de 2018.

Que el día 22 de mayo de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como Anexo 2.a) Confidencial, Anexo 2.b) (i), Anexo 2.f) (i) y Anexo 2.h) Confidencial.

Que considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible, y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados, la mencionada ex Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes.

Que las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como Anexo 2.a) Confidencial en su presentación de fecha 22 mayo de 2018 y del instrumento identificado como “Closing Memorandum”, acompañado en la

presentación de fecha 4 de julio de 2018. Que el día 22 de mayo de 2018, las firmas YARA INTERNATIONAL ASA, VALE S.A., VALE FERTILIZER NETHERLANDS B.V. y CUBATÃO FERTILIZER B.V., en su presentación inicial solicitaron se declare abstracta la operación notificada y se archiven las presentes actuaciones, por la inminente entrada en vigencia de la Ley N° 27.442, en la cual se establecen nuevos umbrales para la notificación de concentraciones económicas, como también para la procedencia de la excepción, la presente operación quedaría exceptuada de ser notificada como consecuencia de lo establecido en su Artículo 11, inciso e).

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILL ONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 18 de agosto de 2018 correspondiente a la “Conc 1635” donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. por parte de la firma YARA INTERNATIONAL ASA, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada Anexo 2.a) Confidencial, Anexo 2.b) (i), Anexo 2.f) (i) y Anexo 2.h) Confidencial en la presentación de fecha 22 de mayo de 2018, y eximir a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) Confidencial» en su presentación de fecha 22 mayo de 2018 y del instrumento identificado como «Closing Memorandum», acompañado en la presentación de fecha 4 de julio de 2018 y no hacer lugar al pedido de archivo efectuados por las partes notificantes.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. y YARA INTERNATIONAL ASA, respecto de la documentación acompañada Anexo 2.a) Confidencial, Anexo 2.b) (i), Anexo 2.f) (i) y Anexo 2.h) Confidencial en la presentación de fecha 22 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 2°.- Exímase a las partes de presentar la traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) Confidencial» en su presentación de fecha 22 mayo de 2018 y del instrumento identificado como «Closing Memorandum», acompañado en la presentación de fecha 4 de julio de 2018.

ARTÍCULO 3°.- Recházase al pedido de archivo efectuado por las partes notificantes.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma VALE CUBATÃO FERTILIZANTES LTDA. por parte de la firma YARA INTERNATIONAL ASA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 5°.- Considérase al Dictamen de fecha 18 de agosto de 2018 correspondiente a la “CONC. 1635” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-40293971-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.09.07 17:07:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.07 17:07:14 -03'00'